

1513329-68.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... todas as elementares de único crime de tráfico, que absorve, como fim, aquele crime definido no artigo 34 da Lei de Drogas, que é meio, não concorrendo o necessário ao reconhecimento do crime de associação para o tráfico.

A ré, ouvida na fase policial, relatou que no dia 29 de maio de 2021 estava discutindo com Edson na sacada da residência onde foram encontrados os objetos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1513329-68.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1513329-68.2021.8.26.0228 - 2021/000775

Autora:

Justiça Pública

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Réu:

TAIZA FRANCISCA DOS REIS

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

TAIZA FRANCISCA DOS REIS, qualificada nos autos, foi denunciada e processada como incurso nas penas dos artigos 33, caput e parágrafo 1º, inciso II, 34, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 29 de junho de 2021, por volta das 16h, Rua Ferreirópolis, 99, Jardim Ângela, nesta cidade e Comarca, ter-se-ia associado a Edson Barbosa de Oliveira para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes, bem como porque teria, nas mesmas condições de tempo e local, ajustada e em identidade de desígnios com Edson Barbosa de Oliveira, semeado, cultivado e colhido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, plantas que constituem matéria-prima para preparação de drogas (7 vasos de maconha) e ainda preparado, produzido e tido em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 5 tabletes com 18.083,4 gramas de maconha, substância determinante de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como teria possuído e guardado maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, também sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré foi presa em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida

em preventiva (fls. 111/114).

A acusada foi regularmente citada e notificada (fls. 306), e apresentou defesa preliminar por meio de defensor constituído (fls. 281/283), recebida a denúncia (fls. 313/314) e renovada a citação.

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de sete testemunhas, tendo sido a ré interrogada.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação da acusada, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, pretendendo subsidiariamente que fosse facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta acolhida parcial, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares de único crime de tráfico, que absorve, como fim, aquele crime definido no artigo 34 da Lei de Drogas, que é meio, não concorrendo o necessário ao reconhecimento do crime de associação para o tráfico.

A ré, ouvida na fase policial, relatou que no dia 29 de maio de 2021 estava discutindo com Edson na sacada da residência onde foram encontrados os objetos ilícitos, sendo que Edson tentava convence-la a entrar na residência, mas ela tinha medo, pois ele era agressivo e portava uma arma de fogo; neste momento, um indivíduo de nome Jackson estacionou um veículo sobre o material de construção da mãe dela, que se encontrava depositado em frente à residência, e ela se dirigiu ao portão do imóvel; como Jackson foi grosso com ela, Edson passou a xinga-lo e efetuou diversos disparos de arma de fogo para cima, correndo, em seguida, em direção ao fundo do imóvel, sem mais voltar, ao passo que ela correu para a casa de sua mãe; a Polícia Militar compareceu ao local aproximadamente 05 minutos depois e solicitou o ingresso no imóvel; autorizado o ingresso, os policiais se dirigiram diretamente ao andar dos disparos e um deles retornou com a arma de fogo aberta; foi até o portão da residência se inteirar dos acontecimentos e um policial veio em sua direção dizendo "olha o que eu achei na sua casa"; em seguida, uma policial militar a algemou e levou ao andar da residência, onde todos os móveis estavam revirados; sabia que Edson possuía arma de fogo e que havia plantação de maconha na residência, mas não sabia da existência de objetos ilícitos no local, embora desconfiasse que Edson praticasse roubos; manteve relacionamento amoroso com Edson por cerca de 6 meses, e com ele conviveu na residência onde os objetos ilícitos foram encontrados, sendo que, após o término, Edson não deixou que ela levasse embora o restante de suas roupas e pertences pessoais; o dinheiro encontrado em sua carteira era para pagar a transferência e multas de seu veículo, e os cartões de crédito em seu nome eram antigos (fls. 42/43).

Ouvida em Juízo, a ré disse que não tinha conhecimento da droga encontrada no local; na data do ocorrido estava discutindo com Edson na escada de casa; ele queria que ela entrasse para conversarem sobre o relacionamento, mas ela estava com medo porque ele estava armado e já a agredira antes; começaram a discutir e nesse momento ouviu um barulho alto no portão; conseguiu se desvencilhar de Edson e foi até o portão, onde um rapaz tinha estacionado o carro por cima do material de construção; pediu para ao rapaz que tirasse o carro de lá, mas ele se negou, razão pela qual Edson, que já estava nervoso, começou a discutir com ele, sacou a arma e atirou para cima; correu para dentro da casa de sua mãe e Edson subiu as escadas correndo para a casa dele; o rapaz disse que iria chamar a polícia e cerca de cinco minutos depois chegou uma viatura; uma policial feminina pediu para entrar; foi até o portão, a policial perguntou onde estava Edson e revistou sua carteira, onde estavam seus documentos pessoais, cartões de banco e o dinheiro para pagar a documentação do carro que a mãe comprara para a irmã; os demais policiais subiram a escada procurando Edson e um deles voltou com uma arma na mão, toda desmontada, perguntando se era aquela a arma; respondeu que não sabia, pois a arma estava desmontada; o policial pediu que o acompanhasse até a casa, subiram e quando entraram na casa estava tudo revirado; os policiais começaram a mostrar coisas que nem sabia que existiam, pacotes com pedaços de droga; pensou que Edson ainda

estivesse na casa, mas ele não estava mais lá; acha que Edson saiu pelo muro nos fundos da casa, que é baixo, mas não o viu saindo; tinha pouco mais de R\$ 1.100,00 na carteira, pois iria pagar a documentação do carro que a mãe havia comprado, tinha que pagar R\$ 478,00 de multas e R\$ 700,00 de transferência; esteve no despachante por volta do meio dia, mas estava fechado, então ficou de voltar na segunda-feira; morou algum tempo com Edson, mas cerca de duas semanas antes dos fatos deixou o lar comum porque foi agredida por Edson; a casa era sua, mas não conseguia que Edson saísse de lá; no começo do relacionamento, Edson trabalhava na feira, mas dois ou três meses depois ele parou, dizendo que tinha arrumado outra coisa; tudo piorou desde então, ele começou a ficar agressivo e a andar armado; sabia que Edson tinha uma arma, pois ele já havia usado para ameaça-la; não sabia da droga, e quando a polícia foi chamada ficou aguardando porque esperava que Edson fosse preso; não assumiu a autoria dos disparos para os policiais; conheceu Edson em novembro do ano passado e estavam morando juntos na casa dela há cinco ou seis meses; quando conheceu Edson ele morava em um quartinho com um primo dele, passou o endereço e o local para o delegado; o nome completo de Edson é Edson Barbosa de Oliveira, não sabe o nome da mãe e do pai dele, ele é de Pernambuco; o dinheiro encontrado em sua carteira era de sua mãe, proveniente do aluguel de algumas casinhas que a mãe tem no Parque Fernanda, perto da Estrada de Itapecerica; normalmente a mãe recebe os alugueres em dinheiro, pois são valores baixos, o mais alto é R\$ 800,00; todos os dias ia buscar sua mãe por volta das 16h, justamente o horário em que Edson a chamou para conversarem; tinha algumas roupas na casa de sua mãe, mas pouca coisa, estava usando mais as roupas da irmã e da prima porque não conseguia pegar as coisas em sua casa, já que Edson a impedia e dizia que só sairia de lá quando ele quisesse; viu com Edson dois vasos que suspeitou serem de maconha, Edson não deixava que ninguém mexesse neles; não conhecia os policiais que efetuaram sua prisão e nunca foi presa ou processada antes; seu último trabalho com registro foi em um restaurante na Rua Purpurina, Vila Madalena, que fechou no início da pandemia; na época dos fatos estava fazendo um bico de entregadora em outro restaurante, onde trabalhava das 18:00 às 22:00hs, e também um bico de garçom em um estabelecimento na Rua Oscar Freire, 1.128; a renda de sua mãe é proveniente das casas alugadas e também de uma aposentadoria e da pensão do marido; não é usuária de drogas, usou apenas maconha quando mais nova e parou há muito tempo; não sabe o paradeiro de Edson, até passou algumas indicações dos locais frequentados por ele ao delegado; as agressões que a levaram a sair de casa se deram pelo ciúme descontrolado de Edson e também porque ele andava armado e não queria trabalhar; sua irmã chamou a polícia uma vez por conta das agressões de Edson, mas não fez BO e nem pediu medida protetiva, pois tinha medo que Edson fizesse algo contra sua família; Edson fazia aniversário dia 12/04 e tinha 34 anos, ele era de Pernambuco, morava com um primo em São Paulo e não era muito ligado à família; não se lembra do número do telefone de Edson e até apagou da agenda do seu telefone quando brigaram; está presa em ala especial, pois tem curso superior; dentro do presídio está trabalhando no CIMIC; apesar de tudo, está aliviada porque conseguiu tirar Edson de sua casa e do convívio de sua família, pois tinha medo que ele fizesse algo a sua irmã dela, que sempre o enfrentava; seus documentos pessoais estavam consigo, os documentos que foram encontrados na casa onde Edson estava eram todos velhos, pois havia quinze dias que tinha abandonado a casa.

A negativa apresentada pela acusada, carente em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

Embora seja realmente possível que a acusada viesse em desentendimento com o companheiro, fato é que atuava no tráfico, utilizando sua casa para a guarda, o plantio e o preparo de drogas, em ajuste e identidade de propósitos com o companheiro, de quem não forneceu mais que nome e naturalidade.

As circunstâncias da prisão da ré e da apreensão das drogas e dos petrechos para seu preparo foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então a acusada, apresentaram relatos detalhados e convincentes, coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O policial militar Tomas relatou em Juízo que antes dos fatos não conhecia Taiza ou Edson e tampouco tinha atendido a qualquer ocorrência ou feito qualquer diligência no endereço da Rua Ferreirópolis, 99, Jardim Ângela; estava em patrulhamento nas proximidades quando o COPOM informou ocorrência de vários disparos de arma de fogo naquela rua; sua equipe foi a primeira a chegar e, com a autorização de moradores, ingressaram na residência em questão e ali encontraram a arma e as drogas; posteriormente, as equipes que estavam no apoio localizaram Taiza no terreno ao lado da casa; os disparos foram realizados pela Taiza, ela mesma o disse às equipes; a arma foi localizada em cima do sofá da casa, era uma pistola sem numeração que estava municiada com o carregador parcialmente preenchido, havendo munições deflagradas no local; a droga foi localizada dentro da residência, havia uma quantidade embaixo do armário e outra, encontrada pela perícia, dentro do guarda-roupas; o ingresso da equipe na casa foi autorizado pela irmã de Taiza e foi ela quem acompanhou as buscas, pois também morava no local; não se lembrava se Edson estava no local; Taiza assumiu a propriedade das drogas e ela mesma indicou onde estavam, sendo que não demonstrou surpresa com a apreensão; não se lembrava se Taiza falou sobre Edson; as drogas não estavam visíveis para quem entrasse na casa, o local foi indicado por Taiza; boa parte do dinheiro apreendido estava na carteira de Taiza e outra parte estava junto com as drogas; além das drogas e do dinheiro, foram encontradas facas, tesouras, guilhotina; embora seja responsável pelo policiamento da região, não tinha nenhuma informação sobre tráfico no local, tanto que a denúncia recebida foi de disparos de arma de fogo; a arma não estava na posse de Taiza, ela disse que a deixou sobre o sofá; no local há diversas casas, então é difícil precisar a quantidade de moradores, mas era Taiza quem morava na casa onde foram apreendidas a arma e as drogas; foi informado que Taiza teria morado ali com um marido ou namorado, mas já tinham se separado, então apenas ela era moradora naquele momento; a irmã de Taiza morava em outra casa do mesmo terreno; demorou pouco mais de um minuto para chegarem ao local, pois estava bem próximo; não se lembrava se havia roupas masculinas na residência de Taiza; exibida a fotografia da fls. 52, disse que dentro do guarda-roupa da residência havia vários objetos, mas não soube precisar quais; exibida a fotografia de fls. 54, disse ter certeza que é do local dos fatos; exibida a fotografia de fls 55, disse que os objetos nela retratados são os que estavam no local, e, indagado sobre a chave automotiva que aparece na foto, esclareceu que havia um carro no local, mas não foi realizada busca no veículo; exibidas outras fotos subsequentes, mostrando tabletes de maconha, rolos, embalagens para entorpecente, disse que se trata do material localizado na residência; esclareceu que acompanhou a busca pessoal em Taiza, realizada por uma policial feminina, e com ela foram encontrados carteira, dinheiro e documentos.

O policial militar Jean Carlos descreveu em Juízo que não conhecia Taiza ou Edson e nunca diligenciou no local dos fatos antes da ocorrência; na data dos fatos estavam em patrulhamento quando receberam um chamado comunicando disparos de arma de fogo e, ao chegar no local dos fatos, depararam-se com pessoas agitadas por conta de um veículo estacionado em cima da calçada, o que gerou uma discussão e disparos de arma de fogo; a pessoa que solicitou o comparecimento da polícia informou que os disparos foram efetuados por uma mulher. Devido à má qualidade da conexão do policial, o depoimento foi encerrado e a acusação desistiu de sua oitiva, porém seu depoimento à autoridade policial coincide com o que foi dado então e ao Juízo por seu parceiro de farda.

Não há nos autos indicação de qualquer motivo para que os policiais militares, que sequer conheciam até então a ré ou mesmo o local, alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal dada pela acusada, de tal sorte que é de realidade inquestionável a apreensão, ocorrida em seguida à chamada da polícia por conta de disparos de arma de fogo realizados em frente ao imóvel.

O lugar onde se deu a apreensão é moradia da ré, não havendo como não tivesse conhecimento da existência ali das drogas, inclusive em vasos, e dos petrechos para embalagem e do dinheiro, evidente por essa circunstância sua atuação na atividade criminosa.

Veja-se que, tal como explicitado pelos policiais militares bem assim pelo delegado de polícia que se deslocou ao local, boa parte das drogas estava à vista pelos cômodos da casa, onde também se apresentavam evidentes os petrechos para separação e embalagem da maconha. Roupas e documentos da ré estavam no local e não havia nenhuma notícia de ocorrência de violência doméstica, nada indicando que a ré tivesse mesmo deixado sua casa enquanto o companheiro ali ficava com exclusividade. O delegado de polícia Diego, arrolado pela defesa, declarou em Juízo que atuou na lavratura do auto de prisão em flagrante da ré Taiza e, ao tomar conhecimento da ocorrência, deslocou-se até a residência onde se deram os fatos juntamente com a equipe pericial, onde descobriram a parte da droga que ainda não havia sido localizada pela polícia militar e também isolaram o local e tomaram medidas para que tudo o que foi apreendido fosse encaminhado à delegacia sem desvio, pois havia muitas facas, tesouras, embalagens, de forma que zelou para preservar todo o material que lá havia; a equipe da polícia civil e a perícia localizaram coisas que os policiais militares não haviam encontrado, quais sejam, parte do dinheiro apreendido e parte da droga; embora Taiza tenha dito que não residia no local, havia muitas roupas femininas lá, a maioria das roupas encontradas eram dela, além de documentos pessoais e cartão bancário; o dinheiro estava no quarto; a casa estava muito bagunçada e em todo lugar havia droga à vista, seja misturada com embalagens, seja solta como resíduo; a única parte da droga que estava realmente organizada era a embalada, essa parte já estava separada; tudo que foi apreendido foi fotografado ainda no local; na delegacia os policiais militares lhe informaram que segundo a testemunha Jackson, que os acionou, os disparos de arma de fogo haviam sido efetuados por uma mulher, mas depois, ouvindo outras testemunhas, apurou que havia um homem no local e este havia feito os disparos; pediu exame residuográfico para Taiza, mas este é um ponto da ocorrência que ainda está nebuloso, não se sabe se os disparos foram efetuados por Taiza ou pelo homem, cujo nome, pelo que foi apurado, é Edson; vem tentando localizar Edson, vulgo "Gegê", e inclusive compareceu com a polícia militar aos locais onde ele comercializa drogas, investigando também qualquer tipo de prisão relacionada a estes locais, mas sem êxito, pois Edson parece um fantasma, nem o grupo especializado da seccional tem conhecimento sobre ele; no local, além dos pertences femininos, havia também roupas masculinas, como calça jeans, roupa íntima, produtos masculinos de banheiro, mas não havia documento, correspondência ou qualquer coisa que possibilitasse a identificação de Edson; os moradores do local nada dizem sobre Edson e os familiares de Taiza não sabem fornecer informações mais precisas sobre ele, o que é estranho, pois ele morava no local; segundo informações obtidas, Edson faz parte do "Partido" e as pessoas têm receio de fornecer informações sobre ele, tanto que Jackson, na segunda vez que compareceu à delegacia, disse que não conhece Edson e que foi ameaçado quando retornou ao local dos fatos para buscar seu veículo, sendo que tudo conduz à conclusão de que Edson é participante do crime organizado e as pessoas que podem fornecer informações sobre a identidade dele não o fazem por medo; ouviu Taiza durante a lavratura do auto de prisão em flagrante e depois, na unidade prisional, ela disse que tudo o que foi apreendido pertencia a Edson, que nunca havia visto droga na casa e já estava há uma semana morando no andar de baixo da casa ao lado, bem como que estava trabalhando em uma feira quando conheceu Edson, tiveram um relacionamento e então passaram a morar juntos, versão sem coerência, pois foram apreendidos 18 quilos de droga e uma arma de Israel, que é cara no comércio ilegal; não é o delegado titular da unidade policial, exerce suas atividades no plantão e, por conta do pouco pessoal, ajuda nas investigações; está na delegacia há seis meses e é delegado recentemente empossado; o carro da Taiza estava no local, efetuou a busca veicular e não encontrou nada de ilícito no automóvel; não está mais presidindo o inquérito relativo aos disparos de arma de fogo, a arma foi apreendida, o laudo de exame residuográfico ainda não está pronto e não solicitou exame papiloscópico pois entendeu que estava prejudicado, já que um policial militar tocou a arma; a droga que estava em tabletes foi localizada pela polícia militar e estava sobre uma mesa, junto com embalagens usadas para preparo da droga; a droga que estava plantada também estava aos olhos de todos, inclusive da vizinhança, e as porções menores estavam pelos cantos; não se lembra se o local

exalava cheiro de droga, mas com toda a certeza próximo ao entorpecente havia cheiro.

A acusada, consoante disseram as testemunhas da defesa, mora na mesma casa há bastante tempo, sendo o lugar, onde há várias moradias num mesmo terreno, pertencente a sua família desde décadas.

Embora Taiza tenha procurado convencer de que não vinha morando em sua casa desde semanas, não teve êxito: o pintor Felipe deu conta de que a ré morava na casa, inclusive estava ali fazendo um serviço de pintura na parte de cima do imóvel a pedido dela e escutou altercação entre ela e o namorado dentro da casa pouco antes da chegada da polícia.

Realmente, Felipe relatou em Juízo que estava fazendo um serviço de pintura no terraço na parte de cima da casa de Taiza; chegou cedo à casa da Taiza para trabalhar, ouviu a voz do companheiro dela e de outras pessoas no local, inclusive pediu para Taiza buscar um rolinho de pintura, saiu para almoçar e voltou, escutou por volta das 16h Taiza e o companheiro discutindo no andar de baixo da casa; cerca de meia hora depois, viu o companheiro de Taiza na varanda na parte da frente da casa discutindo com um rapaz que estava com o carro na rua; ele estava nervoso, gritando, queria que o rapaz tirasse o carro de lá, então sacou uma arma e apontou para o alto já dando tiros, foram vários disparos, cerca de seis, sete, oito tiros; escondeu-se atrás das caixas d'água e depois que saiu de lá só viu o alvoroço na rua; a polícia compareceu ao local e entrou na casa de Taiza; não viu se Taiza estava junto com os policiais ou se o companheiro dela ainda estava no local, só viu a viatura e as irmãs de Taiza, sendo que uma delas lhe disse que poderia voltar ao trabalho, e assim fez; as irmãs de Taiza lhe pediram para ir à delegacia testemunhar e lá ficou sabendo que foi apreendida droga dentro da casa; trabalhou na casa por quase duas semanas e a movimentação no local era só dos residentes mesmo; não viu a droga na casa, sabe identificar vasos de maconha e não os viu por lá, na cobertura havia apenas a caixa d'água e a caminha do gato; não sabia o nome do companheiro da ré, não sabia se ele morava no local, via-o às vezes ao sair para almoçar e ele o cumprimentava de um jeito bem seco; já Taiza morou no local a vida inteira, a casa é da família dela.

A manicure Daniela também informou que a ré morava no local, mencionando apenas que ouviu dela menção a desentendimentos com o companheiro e que a atendeu no terraço da casa da mãe numa ocasião. A manicure não presenciou a apreensão das drogas e informou que não costumava entrar na casa da ré.

A vizinha Tereza explicou em Juízo que não presenciou os fatos, mas conhece há trinta anos a família de Taiza; sua casa é a última da mesma rua em que mora Taiza; viu Edson algumas vezes judiando de Taiza, puxando o cabelo dela, puxando o braço, mas nunca conversou com ele; Edson é negro e meio careca; a própria Taiza lhe disse que estava casada; algumas vezes viu o rapaz negro, careca chegando com sacolas e mochila, sozinho, e algumas vezes o viu chegando com Taiza, sendo que uma das vezes viu que, ao descerem do carro, Edson puxou o cabelo de Taiza e deu um "sopavão" nela; na data dos fatos estava dentro de casa e escutou alguns sons que pareciam "bombinhas", então saiu de casa mas não viu nada.

As únicas pessoas que apoiaram a ré na alegação de que não estava morando na própria casa foram suas irmãs, cujas declarações não convencem, até porque pelo parentesco com a ré e moradia no mesmo imóvel sustentam óbvio interesse no desfecho do processo.

A irmã da ré, Tatiana, declarou em Juízo que é irmã de Taiza, razão pela qual não foi compromissada; na data dos fatos estava em casa com seus filhos quando escutou uma discussão do lado de fora e logo depois alguns barulhos na parte de cima da casa, sendo que mora na parte de baixo do imóvel; eram aparentemente barulhos de tiro, estouros bem fortes; assim que os barulhos cessaram, saiu e foi para o portão saber o que estava acontecendo, passando por Edson, que estava parado na escada em cima da casa, segurando alguma coisa; não pode afirmar que o objeto que Edson segurava era uma arma; as pessoas que se encontravam no portão estavam discutindo, um rapaz falava de um carro que estava em cima da calçada, mas não conseguiu entender direito; havia pessoas no portão e estavam discutindo, então olhou para dentro da casa de sua mãe e viu Taiza na sala; moram em casas diferentes, mas são

todas no mesmo terreno, sendo que Edson era namorado de Taiza e estava morando na casa dela; as pessoas que estavam no portão discutiam muito e Edson gritava de onde ele estava, falando vários palavrões; a polícia chegou e foi prender a cachorra para que os policiais pudessem entrar no imóvel; os policiais então começaram a entrar nas casas; Edson saiu correndo e fugiu antes da polícia chegar, ele estava morando na casa da Taiza e esta, por sua vez, estava morando na casa da mãe delas, pois Edson e Taiza discutiam muito, sendo que Taiza havia dito que até ele ir embora ela ficaria na casa da mãe; quanto aos tijolos de droga, embalagens e ferramentas para montagem de drogas encontrados pelos policiais, disse que estavam na casa de cima, onde Edson estava morando, e não sabe a quem pertenciam, pois não entrava na casa dele; quanto ao dinheiro apreendido parte dentro da casa e parte com a Taiza, disse nada saber, pois estava no portão, deixou os policiais entrando nas casas, logo depois viu Taiza com algemada; não viu mais Edson depois da prisão de Taiza e não sabe onde pode ser encontrado; deixou a polícia entrar na casa porque pensou que Edson ainda estivesse no terreno, mas ele já havia deixado o local; não sabe nenhum dado qualificativo de Edson e tampouco se ele deixou alguma conta ou documento no local; Edson e Taiza relacionavam-se há mais ou menos oito meses e, durante esse período, não entrou na casa de Taiza, pois trabalhava em dois empregos e ficava pouco em casa, além de Edson ser uma pessoa difícil, só via ele descendo, saindo da casa; Edson já morava nas proximidades antes de namorar Taiza, ele era do bairro, vivia andando por ali, mas não sabe dizer em que local ele morava; não sabe dizer se Edson procurou saber notícias de Taiza depois que ela foi presa, mas ele não voltou à casa para perguntar sobre ela e nem para buscar os pertences dele; Edson e Taiza tinham um relacionamento difícil, viviam discutindo, Taiza mesmo disse que brigavam muito e não estava dando certo a relação, discutiam por ciúmes; Edson entrava e saía da casa o tempo inteiro, até à noite, escutava os barulhos dele saindo, abrindo o portão, entrando, sempre sozinho; depois do ocorrido aumentou o policiamento ostensivo na região, várias viaturas começaram a passar pelo local.

A irmã da ré, Thaís, disse em Juízo que estava na casa de sua mãe no momento dos fatos e assim presenciou parte dos acontecimentos; ouviu o barulho de pessoas discutindo na porta de casa, mas não deu importância, pois Edson sempre discutia com pessoas na rua; então ouviu a voz de outro rapaz e depois escutou um barulho, não sabe se era "bombinha" ou tiro, e em seguida sua irmã, Taiza, entrou correndo falando que Edson estava louco e havia atirado; a discussão no portão ocorreu porque haviam parado um carro em cima da calçada onde estava o material de construção de sua mãe, Edson gritava para o motorista tirar o carro de lá; não deu muita importância para a discussão porque Edson sempre fazia esse tipo de coisa na porta de casa, ele não gostava que ninguém parasse o carro ali; no momento da discussão Taiza estava do lado de fora com Edson, mas depois ela entrou correndo, bem nervosa, falando ele estava doido e havia atirado, foi tudo muito rápido; sua irmã mais nova, Tatiana, abriu o portão e deixou a polícia entrar; a policial feminina abordou Taiza perguntando onde estava Edson, pois o rapaz que havia chamado a polícia falou sobre Edson, mas Taiza respondeu que não sabia onde Edson estava e que ele havia atirado; no local moram cinco mulheres e várias crianças: as irmãs Thaís, Taiza, Tatiana, a mãe destas e uma prima, o único homem que havia no local era Edson e ele era muito agressivo, não dava paz para Taiza; pelo que ouviu, a polícia encontrou a arma no braço do sofá; não acompanhou os policiais durante as buscas; não sabia que havia droga na casa de Taiza, pois passava o dia fora, só via Taiza saindo pra trabalhar e voltando e Edson entrando e saindo da casa; o relacionamento de Taiza e Edson tinha sete ou oito meses, não sabe onde eles se conheceram; só conheceu Edson depois que Taiza começou a namora-lo; estava dentro de casa quando se deram os fatos, então não viu Edson, apenas ouviu a voz dele na rua; quando a polícia chegou e Tatiana foi abrir o portão, Edson já não estava mais no local, não sabe por onde ele saiu; Edson morava no local e depois da prisão de Taiza, nunca mais apareceu; não sabe o nome completo de Edson, sabe apenas que ele tem o sobrenome Barbosa; procurou, juntamente com sua prima, documento ou correspondência que tivesse o nome completo de Edson, pois o delegado disse que isso ajudaria Taiza, mas não encontrou nada além de roupas; Taiza estava morando na

casa da mãe há cerca de duas semanas, pois, segundo ela, Edson a estava tratando de forma muito agressiva, Taiza perguntava coisas sobre ele e não obtinha respostas, havia muitas brigas e ela estava com medo; Taiza tem 44 anos, sempre trabalhou com registro, nunca teve problema na justiça, nunca se envolveu em briga, chegou a ter dois empregos para ajudar a sustentar a família e na época dos fatos estava trabalhando como entregadora em restaurante; o dinheiro encontrado na carteira de Taiza, pouco mais de R\$ 1.000,00, era para pagar a documentação do carro que a mãe dela acabara de comprar; Edson não trabalhava e entrava e saía de casa o tempo todo com uma sacola, então desconfia que ele fazia algo ilícito, mas não sabe se era tráfico e as pessoas do bairro nada comentavam sobre ele, pois tinham medo; Taiza separou de Edson e foi morar na casa da mãe; o imóvel pertencia à mãe dela, o quintal era comum e dividido entre seis casas diferentes, sendo que a casa onde Edson estava era a de Taiza, eles moraram juntos ali e depois que Edson começou a agredir Taiza esta foi morar na casa da mãe.

Fato é que na casa onde a ré morava e onde tinha recebido desde bem pouco tempo o namorado cuja qualificação ninguém informou foi realizada a apreensão da farta quantidade de droga, de dinheiro e de petrechos para separação e embalagem, situação que evidencia a atuação da ré no tráfico, de que proveniente o dinheiro apreendidos, que estranhamento uma irmã diz que era para licenciar um carro recém comprado enquanto outra irmã não soube dizer de onde vinha.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pelos relatos coincidentes das testemunhas presenciais, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

As drogas, plantas de maconha e objetos destinados à preparação da droga vêm descritos nos autos de apreensão de fls. 20/21 e 22, estando a materialidade dos crimes demonstrada pelo auto de constatação de fls. 35/37 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 146/148 e 149/151, em que apontada a presença do princípio ativo característico na substância e nas plantas apreendidas, bem como pelo laudo de fls. 152/153, que indicou a utilidade dos objetos apreendidos e, ainda, pelo laudo de exame do local a fls. 154/165.

O crime previsto pelo artigo 34 é meio para o tipificado pelo artigo 33, este de conteúdo variado, de tal sorte que sobre a conduta apurada incide somente o tipo do artigo 33.

Embora denunciada a comparsaria entre a ré e o tal Edson, os elementos de convicção obtidos na instrução não propiciam seja reconhecida para além disso a manutenção de associação algo estável para a prática do tráfico entre ambos.

A condenação da acusada é nesses termos de rigor. Passo à dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo caput e pelo parágrafo 1º, inciso II, do artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, vejo que se apresentam francamente desfavoráveis à acusada: a ré, na própria casa, junto com sujeito que não é crível que não saiba qualificar, já que com ela coabitava, dedicava-se ostensivamente ao plantio, à guarda e ao preparo de drogas, dispondo para tanto de petrechos próprios à atividade de repartição e embalagem da droga, auferindo com o ilícito significativo lucro, a ver pela larga quantia apreendida tanto em sua carteira quanto oculta na casa, dedicando-se aparentemente só ao tráfico, visto que das atividades lícitas que alegou realizar não fez prova alguma. Isso considerado, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não há atenuantes genéricas incidentes.

Embora a ré seja reincidente, como comprovam a FA de fls. 70/72 e a certidão de fls. 73/74, uma vez que tal circunstância atuará adiante para obstar a diminuição da pena na forma do parágrafo 4º ao artigo 33, consistindo circunstância elementar da minorante, não se presta a caracterizar a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, desde que assim não fosse ocorreria bis in idem.

Não incide a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º ao artigo 33, dada a reincidência da acusada, de sorte que torno definitivas as penas fixadas.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime fechado, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, considerada a gravidade objetiva da conduta em exame, que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz, atendidas não apenas a reincidência, mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento da condenada. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensão vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela Resolução 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, não se afigurando a medida socialmente recomendável (art. 44, inciso III, e § 3º, CP). À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas da acusada, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar a ré TAIZA FRANCISCA DOS REIS, qualificado a fls. 23, por infração ao artigo 33, caput e parágrafo 1º, inciso II, da Lei 11.343/06, às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar da acusada no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena, é patente o risco de que solta procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se a ré na prisão em que se encontra.

Autorizo que se proceda à destruição das drogas e dos objetos apreendidos. Oficie-se desde logo para tanto.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intime-se a ré para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido a fls. 20/21 e depositado a fls. 144 ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União; d) não reclamada a restituição dos aparelhos celulares apreendidos a fls. 20/21 em até 90 dias seguintes ao trânsito em julgado por quem comprove documentalmente regular aquisição, oficie-se para leilão ou destruição; e) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais na data abaixo indicada. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA